

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5742/2544

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

ผู้ร้อง

นางสาวศศิวิมล ชัยตระกูล กับพวก ผู้คัดค้าน

พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534

มาตรา

ตาม พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2534 มาตรา 29 วรรคหนึ่ง (1) บัญญัติให้เป็นหน้าที่ของผู้คัดค้านต้องแสดงให้ศาลเห็นว่าตนเป็นเจ้าของเงินตามคำร้องและทรัพย์สินนั้นไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าผู้คัดค้านไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริง ศาลจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือไม่

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้รับทรัพย์สินของนางเพ็ญพร ช้ายสุวรรณ ให้ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๒๙ และ ๓๑

เลขาธิการได้ประกาศให้ผู้ซึ่งอาจอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินมายื่นคำร้องขอเข้ามาในคดีโดยปิดประกาศไว้ที่สำนักงานและสถานีตำรวจท้องที่ที่มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นอย่างน้อยเจ็ดวัน และประกาศอย่างน้อยสองวัน ติดต่อกันใน

หนังสือพิมพ์ที่มีจำหน่ายแพร่หลายในท้องถิ่นแล้ว ผู้คัดค้านทั้งสองยื่นคำคัดค้านให้ยกเลิกการอายัดเงินในบัญชีเงินฝากดังกล่าว

ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง ให้ริบเงินสดจำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท เงินในบัญชีเงินฝากประจำของธนาคารนครธน จำกัด (มหาชน) สาขาโคกสำโรง เลขที่บัญชี ๐๐๒-๓-๐๒๔๐๘-๙ ชื่อบัญชีนายนำชัย ชัยตระกูล และนางเพ็ญพร ช้ายสุวรรณ พร้อมดอกเบี้ยและเงินในบัญชีเงินฝากประจำของธนาคารนครธน จำกัด (มหาชน) สาขาบางเขน เลขที่บัญชี ๐๔๔-๓-๐๐๐๗๕-๐ ชื่อบัญชี เด็กชายโชฎก ช้ายสุวรรณ โดยนางเพ็ญพร ช้ายสุวรรณ พร้อมดอกเบี้ยให้ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๓๑

ผู้คัดค้านทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้คัดค้านทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า พิจารณาแล้วมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้คัดค้านที่ ๑ ว่าผู้คัดค้านที่ ๑ เป็นเจ้าของเงินในบัญชีเงินฝากประจำของธนาคารนครธน จำกัด (มหาชน) สาขาโคกสำโรง เลขที่บัญชี ๐๐๒-๓-๐๒๔๐๘-๙ ชื่อบัญชี นายนำชัย ชัยตระกูล และนางเพ็ญพร ช้ายสุวรรณ หรือไม่ เห็นว่าพยานหลักฐานที่ผู้คัดค้านที่ ๑ นำสืบไม่มีน้ำหนักให้รับฟังได้ว่าผู้คัดค้านที่ ๑ เป็นเจ้าของเงินในบัญชีเงินฝากประจำของธนาคารนครธน จำกัด (มหาชน) สาขาโคกสำโรง เลขที่บัญชี ๐๐๒-๓-๐๒๔๐๘-๙ ชื่อบัญชี นายนำชัย ชัยตระกูล และนางเพ็ญพร ช้ายสุวรรณ ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๒๙

วรรคหนึ่ง บัญญัติให้เป็นหน้าที่ของผู้คัดค้านที่ ๑ ต้องแสดงให้เห็นว่าตนเป็นเจ้าของเงินตามคำร้องและทรัพย์สินนั้นไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับ ยาเสพติด เมื่อฟังว่าผู้คัดค้านที่ ๑ ไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริง จึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือไม่ ที่ศาลล่างทั้งสองมีคำสั่งและคำพิพากษาให้ริบเงินในบัญชีดังกล่าวนั้น ศาลฎีกา เห็นพ้องด้วยฎีกาของผู้คัดค้านที่ ๑ ฟังไม่ขึ้น ?

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ริบเงินในบัญชีเงินฝากประจำของธนาคารนครธนจำกัด (มหาชน) สาขาบางเขน เลขที่บัญชี ๐๔๔-๓-๐๐๐๗๕-๐ ชื่อบัญชี เด็กชายโชฎก ชัยสุวรรณ โดยนางเพ็ญพร ชัยสุวรรณ เจาะเงินตามรายการฝากวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๑ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยเท่า่นั้น คำขอให้ริบเงินตามรายการฝากอื่น ๆ ในบัญชีเงินฝากประจำฉบับนี้ให้ยก นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ชวลิต ยอดเนร-ปราโมทย์ ชพานนท์-สุเมธ ดังคจิวางกูร)

ศาลอาญา - นายปรัชญา โกไศยกานนท์

ศาลอุทธรณ์ - นางทัศนีย์ ธรรมเกณท์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ